

1500250-34.2019.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2231964/2019 - DEL.POL.CAJATI, 6768898 - DEL.POL.CAJATI, 1104/19/101 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500250-34.2019.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-34.2019.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2231964/2019 - DEL.POL.CAJATI, 6768898 - DEL.POL.CAJATI, 1104/19/101 - DEL.POL.CAJATI, 2231964 - DEL.POL.CAJATI, 1104/19/101 - DEL.POL.CAJATI, 2231964 - DEL.POL.CAJATI, 1104/19/101 -

DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 13h20, na Rua João Felizardo, altura do numeral 612, Inhuguvira, na cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, guardava, para fins de tráfico, vinte gramas de cocaína, fracionados em 14 porções individuais acondicionadas em pinos plásticos do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 58.

Citado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 104/105.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, bem como realizado interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6 e laudo definitivo de fls. 80/83.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

A testemunha Antônio Carlos, policial militar, relatou em Juízo que foi acionado via COPOM para atender a uma ocorrência de tráfico de drogas na Rua João Felizardo, nº 612, na Vila Antunes. Prosseguiu relatando que ao chegar ao local, encontraram duas pessoas, e a droga armazenada em uma carteira de cigarros próxima ao poste luz, conforme relatado na denúncia ao COPOM. Afirmou que, durante a abordagem um dos indivíduos confirmou ser o proprietário da droga e foi conduzido à delegacia. O depoimento do policial merece credibilidade, pois foi consonante com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que o desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

O réu, por sua vez, negou a acusação, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, não há circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o réu é primário e de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 1/2 e fixo a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor de entidade assistencial no valor de 1 salário-mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA